

Nr. 178 Kabinettsitzung vom 26. Juni 1935, 18 Uhr

R 43 I/1473, Bl. 67–71 Original¹

Anwesend: Hitler; v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Krohn, Pfundtner, Hierl, Grauert, Reinhardt, Posse, Ohnesorge, Koenigs, Backe, Milch, Körner; Keppler; v. Keudell; MD Gütt; Protokoll: MR Killy, Willuhn.

Beginn: 18:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR VERHÜTUNG ERBKRAKEN NACHWUCHSES (Rk. 3461/35, 4753/35).
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN REICHSARBEITSDIENST (Rk. 3869/35, Rk. 4264/35).
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTWIRrung DER RECHTSLAGE IN DER DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE (Rk. 4877/35).
4. ENTWURF DES DEUTSCHEN BEAMTENGESETZES (Rk. 4800/35, Rk. 4462/35, Rk. 4902/35).
5. ENTWURF DER REICHSDIENSTSTRAFORDNUNG (Rk. 4985/35).
6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINHEITLICHUNG DER FIDEIKOMMISSAUFLÖSUNG (Rk. 3171/35).
7. ENTWÜRFE (A)EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES STRAFGESETZBUCHS, (B)EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFVERFAHRENS UND DES GERICHTSVERFASSUNGSGESETZES. (Rk. 4866/35).
8. ENTWURF EINES LUFTSCHUTZGESETZES (Rk. 3305/35, Rk. 4421/35, Rk. 4876/35).
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTZIEHUNG DES RECHTS ZUM FÜHREN EINER DIENSTBEZEICHNUNG DER WEHRMACHT (Rk. 3735/35, Rk. 4661/35).
10. ENTWURF EINES GESETZES BETREFFEND BEFÄHIGUNG ZUM HÖHEREN BAUTECHNISCHEN VERWALTUNGSDIENST (Rk. 4801/35).
11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN GÜTERFERNVERKEHR MIT KRAFTFAHRZEUGEN (Rk. 4864/35).

¹ Planung des Sitzungstermins: R 43 I/1328, Bl. 66–68; vgl. auch Dok. Nr. 176 Anm. 7. Absetzung der Punkte 4, 5 und 10 von der Tagesordnung: R 43 I/1323, Bl. 225.

12. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERHEBUNG VON UMLAGEN IN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT (Rk. 4878/35).*
13. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABGABENBEFREIUNG EINER DOTATION AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON MACKENSEN (Rk. 4937/35).*
14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINUNDZWANZIGSTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 5072/35).*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DER KLEINGARTEN- UND KLEINPACHT-LANDORDNUNG (Rk. 4988/35).*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERFÜHRUNG VON ANGEHÖRIGEN DER LANDESPOLIZEI IN DIE WEHRMACHT (Rk. 5157/35).*
17. *ENTWURF EINES REICHSNATURSCHUTZGESETZES (Rk. 5202/35).*

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR VERHÜTUNG ERBKRAKEN NACHWUCHSES (Rk. 3461/35, 4753/35).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfes in der Fassung der Vorlage vom 12. Juni 1935 (Rk. 4753/35) vor und begründete ihn².

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* wies darauf hin, daß er vor einiger Zeit in einer amtlich herausgegebenen wissenschaftlichen Zeitschrift eine Abhandlung gelesen habe, die Angaben über den Umfang der bisher durchgeführten Sterilisationsfälle enthalten habe³. Er halte eine solche Erörterung von Einzelheiten in der Öffentlichkeit nicht für zweckmäßig⁴.

Nach einer kurzen Erörterung über den Umfang der bisher durchgeführten Sterilisierungen *stimmte das Reichskabinett* der Vorlage zu⁵.

² KabVorl. des RIM vom 27. 4./12. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 74–78; R 43 II/720, Bl. 52–55, 58–62; R 3001/10161, Bl. 82–85, 114–119. Zu Vorgeschichte und Inhalt des Entwurfs s. Dok. Nrr. 16 und 87.

³ Es handelte sich um den Beitrag: „Die Auswirkungen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, den AGR Maßfeller/RJuM für die DEUTSCHE JUSTIZ Nr. 21 vom 24. 5. 35 verfaßt hatte. Der Artikel enthielt genaue Zahlen über die im ersten Jahr seit Inkrafttreten des ErbgesundheitsG, d.h. bis Ende 1934, gestellten und erledigten Anträge auf Unfruchtbarmachung sowie über die Beschwerden gegen die Entscheidungen, jeweils aufgeschlüsselt nach Erbgesundheitsobergerichten, nach dem Geschlecht und nach der Art der Entscheidung. Die Veröffentlichung sollte auf ausdrücklichen Wunsch Fricks und mit Zustimmung des AA wie auch des zuständigen Referenten im RMVP erfolgen, um die im Ausland und in kirchlichen Kreisen zirkulierenden, z.T. weit überhöhten Schätzungen zu korrigieren. Jedoch hatte Goebbels in letzter Minute die Auslieferung der bereits gedruckten Nummer der DJ unterbunden und außerdem die „Berliner Illustrierte Nachtausgabe“, die eine analoge Pressemitteilung des RJuM wiedergab, beschlagnahmen lassen. DJ 21/1935 wurde ohne den beanstandeten Artikel neu gedruckt. Abdruck des Artikels, Entwurf der analogen Pressemitteilung und Vm. Maßfellers über den Hergang s. R 3001/10161, Bl. 54 f., 62–65; TOEPSEER-ZIEGERT 1935/1, S. 316 f. Vgl. auch Dok. Nr. 87 Anm. 16.

⁴ Am 18. 6. 35 hatte Goebbels dem RIM auf dessen Versuch, die Bekanntgabe der Zahlen nachträglich zu begründen, mitgeteilt, eine Pressemitteilung habe unterbleiben müssen, weil die Aufmerksamkeit sowohl kirchlich-oppositioneller Kreise wie auch des Auslands, welche letztere bisher relativ gering geblieben sei, durch Veröffentlichung in der Tagespresse gerade auf diese Zahlen gelenkt worden wäre: „Ich habe vom Führer den ausdrücklichen Auftrag, alle Veröffentlichungen über die Auswirkungen des Sterilisationsgesetzes in der Tagespresse zu unterbinden. Bei den Unfruchtbarmachungen auf Grund dieses Gesetzes handelt es sich um Vorgänge, die aus Gründen des Volkswohls notwendig waren und sind, deren Erörterung aber in der breiten Öffentlichkeit aus volkpsychologischen Gründen nicht erwünscht ist. Dagegen bestehen gegen die Behandlung dieser Frage in wissenschaftlichen Fachzeitschriften keine Bedenken.“ R 3001/10161, Bl. 139. Die wissenschaftl. Erörterung glaubte man umso weniger scheuen zu müssen, als zu dieser Zeit auch international die renommiertesten Vertreter der Bevölkerungswissenschaft und Eugenik die dt. Maßnahmen zur „Rassenhygiene“ mit unverhohlener Sympathie verfolgten; hierzu KÜHL, Internationale der Rassisten, S. 125–145. – Allgemeine Folgerungen aus diesem Fall s. Dok. Nr. 179.

⁵ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 773); abgedruckt bei KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 110. Die Begründung veröffentlicht in: DRA Nr. 157/35. Die Einzelheiten des Schwangerschaftsabbruchs nach eugenischer Indikation wurden in der 4. DVO zum ErbgesundheitsG vom 18. 7. 35 (RGBl. I S. 1035) geregelt; Abdruck s. KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 111. Art. 1 bestimmte,

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN REICH SARBEITSDIENST (Rk. 3869/35, Rk. 4264/35).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Gesetzentwurf vor⁶.

Gegen § 17 des Entwurfes in der vorgelegten Fassung erhob der *Führer und Reichskanzler* Bedenken⁷. Auch oder gerade der Arbeitsdienst sei dazu da, seine Angehörigen zur nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen. Wenn auch Angehörige des Arbeitsdienstes, die Mitglieder der NSDAP seien, sich im Dienst der Partei nicht betätigen sollten, so solle doch nicht verhindert werden, daß sie durch den Besuch nationalsozialistischer Versammlungen oder sonstiger Einrichtungen im nationalsozialistischen Geiste geschult würden. Diesem Erfordernis müsse in einer entsprechenden Fassung des § 17 Rechnung getragen werden.

Die nachstehende Neufassung des § 17 wurde gebilligt:

„Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zugehören, dürfen sich im Dienste der Partei oder ihrer Gliederungen nicht betätigen. Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes bedürfen zum Erwerb oder zur Ausübung der Mitgliedschaft in Vereinigungen jeder Art sowie zur Bildung von Vereinigungen innerhalb und außerhalb des Reichsarbeitsdienstes der Genehmigung. Der Erwerb der Zugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bedarf keiner Genehmigung.“

Der *Reichsminister der Finanzen* erhob Bedenken gegen die Bindungen in §§ 11, 12 des Entwurfes⁸. Die Gesamthöhe der Kosten lasse sich jetzt noch nicht absehen. Er halte es für erwägenswert, im vorliegenden Entwurf von der Regelung von Einzelheiten abzusehen und diese dem Versorgungsgesetz zu überlassen⁹.

daß Abtreibung und Sterilisation „nach Möglichkeit gleichzeitig durchgeführt werden“ sollten. Zum Entwurf der 4. DVO s. R 3001/10161, Bl. 140–144, 192–195; R 2/12042, unfol. Mit RdErl. vom 8. 7. 35 wies der RIM die Landesregierungen sowie die preuß. Ober- und Regierungspräsidenten an, jede „Hetze“ namentlich katholisch-kirchlicher Kreise gegen das ErbgesundheitsG strafrechtlich zu verfolgen, und erläuterte dies dahin, „daß es regelmäßig als eine unzulässige Hetze gegen das Gesetz anzusehen sein wird, wenn an die von dem Gesetz betroffenen Personen [...] die Aufforderung gerichtet wird, den behördlichen Anordnungen in dem gegen sie gerichteten Verfahren zur Unfruchtbarmachung nicht freiwillig nachzukommen, sondern nur dem polizeilichen Zwange zu weichen. Unter Umständen kann auch die Aufforderung, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, bevor den staatlichen Anordnungen Folge geleistet wird, von strafrechtlicher Bedeutung sein“; R 5101/23468, Bl. 70 f.; R 3001/10161, Bl. 183 f. Vgl. ALBRECHT, Notenwechsel I, Nrr. 64, 66; AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE II, Nr. 224.

Gelegentlich des Vortrags einer Statistik über die 1934 durchgeführten Sterilisationen durch Lammers gab Hitler am 16. 7. 35 Anweisung, „daß der Frage nachgegangen wird, ob die operative Sterilisierung nicht durch ein anderes Verfahren, vielleicht durch ein Bestrahlungsverfahren, ersetzt werden kann“; R 43 II/720, Bl. 64, 70. Hintergrund war die Überlegung, ob auf diesem Wege nicht die im Volk vielbesprochene Todesfallrate gesenkt werden könnte (1934 waren bei Zwangssterilisationen 161 Todesfälle vorgekommen; für Frauen lag die Mortalität bei 0,58%, für Männer bei 0,16%). Nach Einholung medizinischer Gutachten (Ergebnissen: Röntgenbestrahlung nur bei Frauen über 40 Jahren anzuraten und mit Kastration verbunden) und der Zustimmung Hitlers leiteten RIM und RJuM am 24. 12. 35 der Rkei die vertrauliche (!) gemeinsame KabVorl. eines 2. ÄndG zum ErbgesundheitsG zu; R 43 II/720, Bl. 71–87; R 3001/10161, Bl. 331–338; R 3001/10162, Bl. 17–45. Der materielle Teil des 2. ÄndG lautete: „Die Unfruchtbarmachung hat im Wege des chirurgischen Eingriffs zu erfolgen. Die Reichsminister des Innern und der Justiz bestimmen, unter welchen Voraussetzungen auch andere Verfahren zur Unfruchtbarmachung angewandt werden können.“ Das Gesetz wurde im Umlaufweg verabschiedet und am 4. 2. 36 vollzogen (RGL I S. 119). Die Zulässigkeit der Röntgen- oder Radiumbestrahlung umschrieb dann die 5. DVO zum ErbgesundheitsG vom 25. 2. 36 (RGL I S. 122): Vornahme nur bei Frauen über 38 Jahren, wenn ein chirurgischer Eingriff mit Gefahr für Leib und Leben verbunden wäre oder „aus gesundheitlichen Gründen“ ohnedies eine Strahlenbehandlung der Geschlechtsorgane erforderlich würde. Abdruck der 5. DVO: KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 112.

⁶ KabVorl. des RIM vom 13./27. 5. 35: R 43 I/1473, Bl. 79–88. Vgl. auch Dok. Nr. 157.

⁷ § 17 lautete:

„(1) Angehörige des Reichsarbeitsdienstes dürfen sich nur mit besonderer Genehmigung des Reichsarbeitsführers politisch betätigen. Die Ausübung des politischen Wahlrechts und die Teilnahme an Abstimmungen bleiben unberührt.

(2) Für Arbeitsdienstpflichtige und Arbeitsdienstfreiwillige ruht die Zugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder zu einer ihrer Gliederungen für die Dauer der Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst.

(3) Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes bedürfen zum Erwerb oder zur Ausübung der Mitgliedschaft in Vereinigungen jeder Art, sowie zur Bildung von Vereinigungen innerhalb und außerhalb des Reichsarbeitsdienstes der Genehmigung.“

⁸ Die §§ 11 und 12 betrafen die Rechtsstellung des Stammpersonals; vgl. Dok. Nr. 157. Beide Paragraphen gingen unverändert in das Gesetz ein.

⁹ Hierzu Dok. Nr. 282 P. 17.

Der Hinweis darauf, daß es einen gewissen Widerspruch bedeute, wenn es im § 3 Satz 1 des Entwurfes heiße, daß die Dauer der Dienstzeit vom Führer und Reichskanzler bestimmt werde, in Satz 2 aber das Gesetz selbst bereits eine Mindestdienstzeit von ½ Jahr festsetze, findet Zustimmung¹⁰. Der Satz 2 Abs. 1 des § 3 soll gestrichen und die Bestimmung auch der Mindestdienstzeit einem Erlaß des Führers und Reichskanzler Vorbehalten bleiben¹¹.

Mit den Änderungen bei § 3 und § 17 des Entwurfes findet die Vorlage die *Zustimmung des Reichskabinetts*¹².

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTWIRrung DER RECHTSLAGE IN DER DEUTSCHEN EVANGELISCHEN KIRCHE (Rk. 4877/35)¹³.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er nach Rücksprache mit dem Führer und Reichskanzler den vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Entwirrung der Rechtslage in der Deutschen Evangelischen Kirche *zurückziehe*¹⁴. An dessen Stelle trug der Reichsminister des Innern den Entwurf eines Gesetzes über das Beschlußverfahren in Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Kirche vor¹⁵, dem das *Reichskabinetts* zustimmte¹⁶.

¹⁰ Wortlaut von § 3 (1) s. Dok. Nr. 157 Anm. 6.

¹¹ Die Regelung erfolgte durch formlose Verfügung Hitlers; s. DNB Nr. 968 vom 27. 6. 35: „Im Anschluß an das Gesetz über die Einführung der Arbeitsdienstpflicht hat der Führer verfügt, daß die Dienstzeit im Arbeitsdienst bis auf weiteres ein halbes Jahr beträgt.“

¹² Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 769); Teildruck: MICHALKA Nr. 49. Zu den Konsequenzen des RAD-Gesetzes für den Ausbau auch des weiblichen Arbeitsdienstes s. MORGANS S. 184–189.

¹³ Niederschrift zu P. 3 auch abgedruckt in: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK II, Nr. 30/35 III.

¹⁴ KabVorl. des RIM vom 17. 6. 35: R 43 II/163a, Bl. 106–109. Der Entwurf hatte sich vorgenommen, die durch die Lossagung bekenntnistreuer Landeskirchen von der 1933 geschaffenen „Deutschen Evangelischen Kirche“ (DEK) und infolge Einsetzung mehrerer konkurrierender „Vorläufiger Kirchenleitungen“ heillos verworrene Lage (vgl. auch Dok. Nr. 33 P. 2b) autoritativ zu bereinigen. § 1 des Entwurfs hätte gelaute: „Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, die zur Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände in der Deutschen Evangelischen Kirche und in den Landeskirchen erforderlichen Maßnahmen, auch mit rückwirkender Kraft, zu treffen. – Er kann hierzu innerhalb dieser Kirchen andere Personen ermächtigen.“ Abdruck des GesEntw. mit Begründung: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK II, Nr. 30/35 I. Die Absetzung der Vorlage durch Hitler ging wohl schon auf eine Intervention Kerrls zurück, der wenig später zum Kirchenminister avancierte (u. Anm. 16). Auch hielt Hitler den „Bürokraten“ Frick nicht für den geeigneten Mann, um den evangel. Kirchenstreit im Sinne des Regimes beizulegen, u.a. weil er ihm noch immer anlastete, 1933 die Entstehung der Bekennenden Kirche nicht verhindert zu haben; s. NELIBA, Frick, S. 136; GOEBBELS, Tagebücher II, S. 493, 495.

¹⁵ In der Sitzung verteilte neue KabVorl.: R 43 I/1473, Bl. 89; R 43 II/163a, Bl. 114. Abdruck mit Erstentwurf des MD Buttman: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK II, Nr. 31/35. Durch das Gesetz wurde zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den kirchenpolitisch konkurrierenden Gruppierungen eine außergerichtliche „Beschlußstelle in Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Kirche“ beim RIM eingerichtet. Diese sollte im Einzelfall über die Gültigkeit von Anordnungen und Maßnahmen der DEK oder der Landeskirchen befinden.

¹⁶ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 774). Das Nähere über die Beschlußstelle enthielt die 1. DVO vom 3. 7. 35 (RGBl. I S. 851); Abdruck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK II, Nr. 31/35 III. – Durch FüE vom 16. 7. 35 (RGBl. I S. 1029) wurden die kirchenpolit. Zuständigkeiten des RIM und des RErzM auf RM Kerrl übertragen, der fortan als „Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten“ firmierte; s. R 43 II/1156a, Bl. 2 f., 55; R 43 II/1396, Bl. 34–36. Zur Einrichtung des RKiM s. auch DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, S. XIV–XX und Nr. I. Die Beschlußstelle wurde durch die 2. DVO vom 27. 7. 35 (RGBl. I S. 1060) auf den RKiM überführt, der persönlich die Leitung übernahm, und gleichzeitig ihre personelle Zusammensetzung bekanntgegeben. Kerrls Amtsübernahme stand unter einem ungünstigen Stern. Das Verhältnis zum Katholizismus war seit einer Rede Fricks vom 7. 7. 35 in Münster, in welcher er der Kirche jedes Recht zur Kritik von Gesetzen und Maßnahmen der RReg. bestritten und als Ziel des Nationalsozialismus die „Entkonfessionalisierung“ des gesamten öffentl. Lebens propagiert hatte, sowie seinem Erlaß vom 8. 7. betr. „Hetze“ gegen das ErbgesundheitsG (o. Anm. 5) nachhaltiger als bisher schon gestört. Am 16. 7. 35, just am Tag der Ernennung Kerrls, steigerte Göring diese Angriffe durch seinen RdErl. gegen den sog. „politischen Katholizismus“; Druck: ALBRECHT, Notenwechsel I, Nr. 65 Anm. 1; vgl. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE II, S. 343 Anm. 3. Und am 4. 8. forderte Goebbels auf dem Gautag in Essen von den Kirchen, sie müßten „politisch positiv nationalsozialistisch“ werden; ebd. S. 305 Anm. 4. Angesichts dieser Gesamtlage trugen auch Kerrls Versuche, den evangel. Kirchenstreit gleichsam als „Treuhänder“ wenn auch nicht diktatorisch, so doch autoritativ beizulegen, ihr Scheitern in sich. Das *Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche* vom 24. 9. 35 (RGBl. I S. 1178; s. R 5101/23502; R 43 II/164, Bl. 27–42), welches den RKiM pauschal ermächtigte, „zur Wiederherstellung geordneter Zustände“ in der DEK und den Landeskirchen rechtsverbindliche Verordnungen zu erlassen, führte zwar zur Bildung eines „Reichskirchenausschusses“ mit Vertretern aller kirchlichen Gruppierungen. Jedoch waren in der Folge die bestehenden bekenntnistreuen Kirchenleitungen nicht bereit, ihre Befugnisse an diesen Ausschuß bzw. an noch zu

4. ENTWURF DES DEUTSCHEN BEAMTENGESETZES (Rk. 4800/35, Rk. 4462/35, Rk. 4902/35)¹⁷.

5. ENTWURF DER REICHSDIENSTSTRAFORDNUNG (Rk. 4985/35)¹⁸.

Die unter 4. und 5. bezeichneten Entwürfe sind von der Tagesordnung abgesetzt¹⁹.

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINHEITLICHUNG DER FIDEIKOMMISSAUFLÖSUNG (Rk. 3171/35).

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Gesetzentwurfes vor²⁰. Die Vorlage fand die *Zustimmung des Reichskabinetts*²¹.

7. ENTWÜRFE (A) EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES STRAFGESETZBUCHS, (B) EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFVERFAHRENS UND DES GERICHTSVERFASSUNGSGESETZES. (Rk. 4866/35).

Der *Reichsminister der Justiz* trug die beiden Gesetzentwürfe vor und begründete sie²². Das *Reichskabinett* stimmte zu.²³

bildende Landeskuchenausschüsse abzutreten. DOKUMENTE ZUR KLARCHENPOLITIK III, S. XX–XXII und Nr. 24.; SCHMIDT, Dokumente II/1.

¹⁷ KabVorl. des RIM vom 14. 6. 35: R 43 II/419, Bl. 112–168; zum Inhalt s. die Begründung: Dok. Nr. 172.

¹⁸ KabVorl. des RIM vom 20. 6. 35: R 43 II/444, Bl. 80–139 (mit Begründung); R 1501–PA/2385, unfol.

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 172 Anm. 11.

²⁰ KabVorl. des RJuM vom 12. 4. 35: R 43 I/1473, Bl. 90–101; R 43 II/1526, S. 87–108; R 3001/10191/1, Bl. 129–140. Der in einer ersten Fassung am 28. 2. 35 fertiggestellte, am 11. 3. an StS Lammers auf Anforderung informatorisch übersandte und in einer kommissarischen Besprechung im RJuM vom 12. 3. 35 mit nur geringen Änderungen angenommene Entwurf (s. R 3001/10191/1, Bl. 61 ff., 83 f.) bezweckte eine Vereinheitlichung bei der Abwicklung noch unerledigter Aufgaben der Fideikommißauflösung, welche bislang landesrechtlich in sehr unterschiedlicher Weise geregelt und verschiedenen Behörden übertragen, „daher zur Zeit außerordentlich vielgestaltig und höchst unübersichtlich“ (Begründung) war. An die Stelle der erstinstanzlichen Fideikommiß- und Fideikommißauflösungsbehörden traten nun eigene Zivilsenate (Fideikommißsenate) bei den Oberlandesgerichten, die Rechtsmittelinstanz ging auf das beim RJuM neu zu schaffende Oberste Fideikommißgericht über. Der RJuM übernahm als Folge der Verreichlichung der Justiz auch die Zuständigkeit für Verwaltungsgeschäfte in Fideikommißsachen. Zum Inhalt des Gesetzes im einzelnen s. den Artikel des Referenten MR Karl Koehler: „Vereinheitlichung der Fideikommißauflösung“, in: DJ 1935, S. 958–962, sowie ECKERTS. 748 f.

²¹ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 785). Eine DVO erging am 24. 8. 35 (RGBl. I S. 1103); hierzu R 3001/10191/1, Bl. 223–324; R 2/24092, unfol.

²² KabVorl. des RJuM vom 14. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 104–155, R 43 II/1514, Bl. 194–247; R 22/862, Bl. 214–398 (Entwürfe und Umdrucke). Zum Inhalt s. Dok. Nrr. 116, 170 und 171.

²³ Gesetze vom 28. 6. 35 (RGBl. I S. 839, 844). Bei der grundsätzlichen Bedeutung, die den beiden Gesetzen durch die Aufkündigung des seit der Magna Charta als Unterpfand der Rechtssicherheit des Staatsbürgers anerkannten Prinzips „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ zukam, fanden die Novellen eine entsprechend breite Resonanz. Die offiz. dt. Kommentare feierten sie als „Revolution im Strafrecht“, weil nunmehr der bisher vorrangige Schutz des Individuums („Magna Charta für den Rechtsbrecher“) in das der völkischen Rechtsordnung gemäße Prinzip „Kein Verbrechen ohne Sühne“ umgebogen sei; s. MD Ernst Schäfer, Die leitenden Gedanken der beiden Gesetze zur Änderung des Strafgesetzbuchs sowie zur Änderung des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935, in: DJ 1935, S. 991–994. Zu den Einzelbestimmungen: MDgt. Leopold Schäfer, Die Einzelheiten der Strafgesetznovelle (ebd. S. 994 ff.), sowie MR Rudolf Lehmann, Die Strafprozeßnovelle (ebd. S. 1000 ff.). Über das Maß der Dehnbarkeit des Analogieprinzips bei der Urteilsfindung traten alsbald im RJuM selbst unübersehbare Differenzen auf zwischen der zurückhaltenden Interpretation durch Gürtner und Schlegelberger einerseits, der tendenziell schrankenlosen Anwendung durch Freisler andererseits; hierzu GRUCHMANN, Justiz, S. 856–863.

8. ENTWURF EINES LUFTSCHUTZGESETZES (Rk. 3305/35, Rk. 4421/35, Rk. 4876/35).

Der *Reichsminister der Luftfahrt* trug den Inhalt des Gesetzentwurfes vor²⁴, dem das *Reichskabinett* in der unter Berücksichtigung der aus Rk. 4876/35 ersichtlichen veränderten Fassung des § 1²⁵ zustimmte²⁶.

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTZIEHUNG DES RECHTS ZUM FÜHREN EINER DIENSTBEZEICHNUNG DER WEHRMACHT (Rk. 3735/35, Rk. 4661/35).

Der *Reichskriegsminister* trug den Entwurf vor²⁷.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage unter Berücksichtigung der mit Rk. 4661/35 mitgeteilten Neufassung des § 6 des Entwurfs zu²⁸.

10. ENTWURF EINES GESETZES BETREFFEND BEFÄHIGUNG ZUM HÖHEREN BAUTECHNISCHEN VERWALTUNGSDIENST (Rk. 4801/35).

Der Gesetzentwurf ist von der Tagesordnung abgesetzt²⁹.

²⁴ KabVorl. des RLUM vom 17. 4. 35: R 43 I/1473, Bl. 156–167; R 43 II/1298, Bl. 5–16. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 145.

²⁵ RLUM an StSRk, 15. 6. 35: Mitteilung der im Benehmen mit dem RIM aufgestellten Neufassung; R 43 I/1473, Bl. 168; R 43 II/1298, Bl. 35. Näheres s. Dok. Nr. 145 Anm. 2.

²⁶ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 827, 1092); vgl. ABSOLON III S. 69–71. Der Erlaß der für die praktische Umsetzung entscheidenden Durchführungsvorschriften verzögerte sich wegen der enormen finanziellen Konsequenzen bis Frühjahr 1937. Das RLUM hatte im März 1935 den erforderlichen Aufwand zum Bau öffentl. Schutzräume für 21,9 Mio Personen (nur die Bewohner „unmittelbar luftgefährdeter Städte“) auf 658 Mio RM (30 RM je Kopf) beziffert, die auf 10 Jahre verteilt und eventuell durch eine Sondersteuer aufgebracht werden sollten; R 2/5608, unfol.; R 2/9212, Bl. 1–6. Der RFM bezweifelte im Jan. 1936 diese Angaben: Zu schützen seien mindestens 30 Mio Einwohner, der Aufwand belaufe sich selbst für behelfsmäßige Schutzmaßnahmen auf wenigstens 50 RM, für wirksamen Schutz auf 200 RM je Kopf, demnach insgesamt auf 1,5 bis 6 Mrd. RM; R 2/5609, unfol. Goerdeler übte in einem Schreiben an den RFM vom 11. 1. 36 scharfe Kritik an der maßlosen Höhe und der Unproduktivität des geforderten Aufwands; R 2/19985a, unfol.

Die 1., 2. und 3. DVO zum LuftschutzG, sämtlich vom 4. 5. 37 (RGBl. I S. 559, 566, 566), regelten 1. die Durchführung des Luftschutzes und die Luftschutzdienstpflicht, 2. LS-Baumaßnahmen und 3. den LS-Brandschutz (sog. EntrümpelungsVO). Vorbereitung dieser DVOn s. R 2/9210, Bl. 56 ff.; R 3001/10827; R 4701/18545, Bl. 309 ff. Während der Ausbildungsveranstaltungen und Übungen erhielten die Angehörigen der LS-Dienstpflichtigen Unterstützung nach Maßgabe des *Luftschutz-Familienunterstützungsg* vom 30. 6. 37 (RGBl. I S. 720) nebst Durchführungsvorschriften vom selben Tag (RGBl. I S. 727); s. R 3001/10827, Bl. 379–389. Zur Anpassung des Luftschutzrechts nach Kriegsbeginn durch die VO zur Änderung des LuftschutzG vom 8. 9. 39 (RGBl. I S. 1762) vgl. R 43 II/1298, Bl. 80–92.

²⁷ KabVorl. des RWeM vom 4. 5. 35: R 43 I/1473, Bl. 172 f.; R 43 II/1279, Bl. 50 f. Eine erste Fassung vom 13. 2. 35, die neben den Soldaten auch die Wehrmachtbeamten einbezogen hatte, war wegen Bedenken des RJuM und RIM zurückgezogen worden; R 43 II/1279, Bl. 42–49. Aus der Begründung: „Gemäß § 2 und 3 des Gesetzes über die Ausübung des Rechts zum Tragen einer Wehrmachtsuniform [vom 26. 5. 34, RGBl. I S. 447] kann ehemaligen Soldaten der alten und neuen Wehrmacht nur die ihnen erteilte Berechtigung zum Tragen der Uniform, aber mangels gesetzlicher Bestimmungen nicht in allen Fällen die Berechtigung zum Führen der früheren Dienstbezeichnung entzogen werden. Ebenso bedingt die Verurteilung zur Dienstentlassung nicht den Verlust der früheren Dienstbezeichnung. – Nach der augenblicklichen Rechtslage besteht also keine Möglichkeit, ehemaligen Soldaten der alten und neuen Wehrmacht, auch wenn sie wegen schwerer Verfehlungen entlassen worden sind oder wenn sie nach ihrer Verabschiedung in grober Weise gegen die Ehrauffassung des Soldatenstandes verstoßen haben, die Berechtigung zum Führen der früheren Dienstbezeichnung abzuerkennen. – Es erscheint deshalb notwendig, diese Lücke gesetzlich zu schließen und den Führer und Reichskanzler zu ermächtigen, allen denen, die durch ihr Verhalten sich des Führens der früheren Dienstbezeichnung unwürdig erwiesen haben, diese Berechtigung zu entziehen.“

²⁸ Nachtragsvorlage vom 6. 6. 35: Entziehung von Orden und Ehrenzeichen im Einvernehmen mit dem hierfür zuständigen RIM; R 43 I/1473, Bl. 174. – Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 829). Abdruck: ABSOLON III S. 380–382.

²⁹ Entwurf vom 14. 6. 35 mit Begründung: R 43 II/450a, Bl. 47–52. Eine überarbeitete Fassung wurde nach Jahresfrist als *Gesetz über die Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst* vom 16. 7. 36 (RGBl. I S. 563) verabschiedet; s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 26. 6. 36, P. 6.

11. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN GÜTERFERNVERKEHR MIT KRAFTFAHRZEUGEN (Rk. 4864/35).

Der *Reichs- und Preußische Verkehrsminister* trug den Inhalt des Gesetzentwurfes vor³⁰. Er wies darauf hin, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft aus der Durchführung des § 41 des Entwurfs³¹ wirtschaftliche Nachteile befürchte. Sie sei deshalb gegen die Aufnahme dieser Bestimmung. Auf sie könne jedoch nicht Verzicht geleistet werden, weil die beabsichtigte Beseitigung der Sonderzuschüsse der Deutschen Reichsbahn zu den Rollkosten erforderlich ist, um bei den kommenden Tarifverhandlungen einen festen Ausgangspunkt für die Tarifpolitik des Güterfernverkehrs zu haben. Die in der vorhergegangenen Chefbesprechung³² seitens des *Reichs- und Preußischen Ministers für Ernährung und Landwirtschaft* geäußerten Bedenken, daß die Beförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse erschwert werden könne, sind dadurch behoben, daß beabsichtigt ist, einen derartigen Gelegenheitsverkehr nicht unter das Gesetz fallen zu lassen. Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister gab bekannt, daß er beabsichtige, Professor Dr. Hunke mit der Leitung des Reichs-Kraftwagen-Betriebsverbandes zu betrauen. Er stehe deswegen mit Herrn Reichsminister Dr. Goebbels in Verbindung³³. *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* wies darauf hin, daß der Reichs- und Preußische Verkehrsminister die Beteiligung der Wirtschaftsressorts bei der Festsetzung der Beförderungstarife zugesagt habe. Der *Reichs- und Preußische Verkehrsminister* erklärte hierzu, daß die Bildung eines Tarifbeirates beabsichtigt sei. Die in diesen zu berufenden Personen würden im Einvernehmen mit den Chefs der Wirtschaftsressorts bestimmt werden³⁴. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu³⁵.

12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERHEBUNG VON UMLAGEN IN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT (Rk. 4878/35).

Der Entwurf ist in der der Sitzung des Reichskabinetts vorangehenden Ministerbesprechung angenommen worden³⁶.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABGABENBEFREIUNG EINER DOTATION AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON MACKENSEN (Rk. 4937/35).

Der *Reichsminister der Luftfahrt* und der *Reichsminister der Finanzen* gaben zu dem vorgelegten Entwurf³⁷ die notwendigen Erläuterungen. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu³⁸.

³⁰ KabVorl. des RVM vom 15. 6. 35 mit Nachtrag vom 22. 6.: R 43 I/1473, Bl. 175–184; R 43 I/1076, Bl. 33–44; R 22/2039. Begründung abgedruckt in: Reichsverkehrsbl. Ausg. B Nr. 18/35 und DNB Nr. 1002/35. Zur Aufstellung des GesEntw. und seiner Problematik s. Dok. Nr. 143.

³¹ § 41 lautete: „Mit Inkrafttreten des Gesetzes erlöschen die Verträge, die die Deutsche Reichsbahn oder die Deutsche Bahnspeedition GmbH in Berlin oder auf ihre Weisung andere Spediteure auf Grund des Bahn-Speditionsvertrages geschlossen haben, um im Wettbewerb mit dem Kraftwagen Rollgebühren und andere Nebenkosten der Eisenbahnbeförderung unter die für den bahnamtlichen Rollfuhrdienst allgemein geltenden Sätze zu senken.“

³² Vom 21. 6. 35: Einladung (ohne Niederschrift) in R 2/23475, unfol.

³³ Anstatt des alten Goebbels-Mitarbeiters Dr. Heinrich Hunke, Präs. des Werberats der Dt. Wirtschaft, Mitglied des Reichsverkehrsrats und Honorarprofessor der Techn. Hochschule Berlin, wurde im Sept. 1935 Dr.-Ing. Wilhelm Scholz, Generalsekretär des Reichsverbands der Automobilindustrie, zum Leiter des Reichs-Kraftwagen-Betriebsverbandes (RKB) ernannt; R 43 I/1076, Bl. 49.

³⁴ Aufstellung des Beförderungstarifs und der Haushaltspläne des RKB bis 1944 s. R 2/23475–23478.

³⁵ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 788). Eine DVO folgte am 27. 3. 36 (RGBl. I S. 320); hierzu s. auch R 22/2039.

³⁶ Dok. Nr. 177 P. 1.

³⁷ Geheime KabVorl. des RFM vom 18. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 185–187; R 43 II/791, Bl. 117–119. Das Gesetz gewährte für die Übereignung der preuß. Domäne Brüssow, Kreis Prenzlau, an den GFM August v. Mackensen Befreiung von allen aus Anlaß des Besitzwechsels fälligen Reichs-, Landes- und Gemeindesteuern. Die Dotation selbst erfolgte aufgrund eines preuß. Gesetzes nach Anweisung Hitlers zum Dank für Mackensens Verdienste als Heerführer im Ersten Weltkrieg.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINUNDZWANZIGSTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 5072/35).

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den Entwurf, der die *Zustimmung des Reichskabinetts* fand³⁹.

15. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DER KLEINGARTEN- UND KLEINPACHT-LANDORDNUNG (Rk. 4988/35).

Der *Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor⁴⁰.
Das *Reichskabinett* stimmte zu⁴¹

³⁸ Das Gesetz wurde erst am 22. 10. 35 ausgefertigt (RGL. I S. 1249), weil sich auch die Verabschiedung des zugrundeliegenden preuß. Gesetzes (PrGS S. 135) so lange verzögerte; Näheres s. R 43 II/791, Bl. 122–136. Da die Größe der Schenkung in bäuerlichen Kreisen Unwillen erregte, war der dt. Presse am 27. 6. 35 außer einer dünnen Notiz über den Kabinettsbeschluß jede weitere Berichterstattung bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Domäne untersagt worden; TOEPSER-ZIEGERT 1935/1, S. 388 f.

³⁹ KabVorl. des RFM vom 20. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 188–204; R 43 II/429a, Bl. 170–185. Das Gesetz führte eine Reihe neuer Ämter und Amtsbezeichnungen in die Reichsbesoldungsordnung ein, die im Zusammenhang mit dem Neuaufbau verschiedener oberster Reichsbehörden und der Verreichlichung von Landesverwaltungszweigen, in Verfolg des Neuaufbaus und des Umbaus des Landesverteidigungsressorts (RkRM, RLUM) oder aufgrund der Neuerrichtung nachgeordneter Reichsbehörden geschaffen worden waren. Geheimer Erstentwurf vom 4. 6. 35 mit Ressortstellungen: R 43 II/429a, Bl. 147–169. – Gesetz vom 26. 6. 35 (RGL. I S. 774).

⁴⁰ KabVorl. des RAM vom 18. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 205–210; R 43 II/214, Bl. 59–68; R 3001/10188, unfol. Der Entwurf erstreckte den Pachtschutz der *Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung* vom 31. 7. 1919 (RGL. S. 1371) auch auf Kleingärten, in denen die Lauben zu ständigen Wohnzwecken genutzt wurden, soweit sie vor dem 31. 3. 35 bezogen waren und ihre Besitzer sich nach Lage der Umstände keine andere Wohnung beschaffen konnten. Der Verpächter war in diesem Fall zur Erhebung eines zusätzlichen Entgelts berechtigt. „Gegenüber den Laubenbesitzern, die nach dem 31. März 1935 ohne Zustimmung des Eigentümers die Laube als ständige Wohnunterkunft bezogen haben, soll von vornherein das Kündigungsrecht gegeben sein, da zu diesem Zeitpunkt die Unzulässigkeit des weiteren Zuzugs bereits allgemein bekannt war und insoweit daher kein Anlaß zu einer Beschränkung der Eigentümerbefugnisse besteht“ (Begründung). Die Regelung war bis 31. 10. 40 befristet in der Annahme, daß bis dahin die schlimmste Wohnungsnot beseitigt sein würde und die Kleingärten dann wieder ausschließlich ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden könnten.

Zur Vorgeschichte: Am 8. 4. 35 hatte der RAM den vertraulichen Referentenentwurf eines „Gesetzes zum Schutze des Kleingartenwesens“ vorgelegt; R 3001/10188 (hier auch zum folgenden). Der Entwurf war am 12. 4. mit Vertretern des StfF, RJuM, RIM, RFM und REM besprochen, aber namentlich vom RJuM mit der Forderung abgelehnt worden, anstatt einer isolierten Regelung des Schutzes der Dauerwohnlauben müsse gleich eine Novellierung des gesamten, noch aus der Revolutionszeit stammenden Kleingartenrechts nach nationalsozialistischen Grundsätzen in Angriff genommen werden. Daraufhin stellte der RAM den Ressorts am 28. 5. den Entwurf eines „Kleingartengesetzes“ zu, bei dessen Beratung in zwei Besprechungen vom 5. 6. und 11. 6. jedoch so viele Streitfragen auftraten, daß eine Verabschiedung in weite Ferne gerückt schien, und der RAM dann doch zu einer gesonderten Lösung der Wohnlaubenfrage, die keinen Aufschub dulde, schritt. Die politische Dimension des Problems erhellt u.a. aus einem Schreiben des Berliner Staatskommissar Lippert an den RIM vom 16. 4. 35: „Schon wer sich vor Augen führt, daß in Berlin allein rund 140 000 Menschen in Dauerwohnlauben in gesetzwidriger Weise wohnen, die zum Teil in ständiger Unruhe vor unsozialer Ausbeutung durch die Grundbesitzer sind und bei deren ablehnender Haltung sie oft ihr schwer erarbeitetes und teilweise erst urbar gemachtes Land, in das sie ihre letzten Spargroschen gesteckt haben, ohne irgendwelche Entschädigung aufgeben müssen, wird die unverzügliche Förderung des bereits ausgearbeiteten Gesetzentwurfs anerkennen.“ Der Berliner stv. Gauleiter Görlicher ergänzte in einem Schreiben an das RJuM vom 17. 4.: „Bei diesem Zustande ist es gar kein Wunder, daß die anfänglich schon einmal beseitigte kommunistische Propaganda gerade unter den Laubenkolonisten wieder starken Boden gefunden hat. Man kann viele Laubensiedlungen heute einfach als kommunistisch ansprechen. Bei den gegebenen Verhältnissen muß jede Gegenpropaganda und jede Aufklärung zwecklos werden, weil diese Volksgenossen uns einmal unsere Zusagen von früher Vorhalten können und außerdem darauf hinweisen, daß wir ausreichende Macht im Staate haben, um dieses verhältnismäßig geringfügige Wirtschaftsgebiet schnellstens in Ordnung zu bringen.“ Mit Blick auf die beabsichtigte befristete Notlösung war der Presse bereits am 7. 5. 35 die Übernahme eines Artikels aus dem Berliner „Angriff“ untersagt worden, der aus sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Gründen gegen das weitere Dauerwohnrecht in Lauben („Eierkistenwohnungen“) polemisiert hatte; TOEPSER-ZIEGERT 1935/I, S. 269.

⁴¹ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGL. I S. 809). Begründung abgedruckt in: DRA Nr. 155/35. Der im April 1937 vorgelegte Entwurf einer DVO wurde nicht verabschiedet. Hierzu wie allgemein zu den Schwierigkeiten bei der Durchführung des Gesetzes s. den Schriftwechsel und die Prozeßmaterialien in R 3001/10188. Eine grundlegende Neuordnung des Kleingarten- und Kleinpachtlandwesens erfolgte nicht mehr. Die *VO über den Kündigungsschutz von Kleingärten* vom 27. 9. 39 (RGL. I S. 1966) verbot „bis auf weiteres“ jede Kündigung seitens der Verpächter von Kleingartenland im Interesse des Rechtsschutzes von Kriegsteilnehmern und zur Sicherung der Obst- und Gemüseversorgung. Der generelle Kündigungsschutz wurde durch eine weitere VO vom 23. 5. 42 (RGL. I S. 343) dann nur unter bestimmten Kautelen gelockert. Das *Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ergänzung der*

16. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERFÜHRUNG VON ANGEHÖRIGEN DER LANDESPOLIZEI IN DIE WEHRMACHT (Rk. 5157/35).

Der *Reichskriegsminister* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁴².
Die Vorlage fand die *Zustimmung des Reichskabinetts*⁴³.

17. ENTWURF EINES REICHSNATURSCHUTZGESETZES (Rk. 5202/35).

Der *Reichsforstmeister* trug die Vorlage und die Abänderungsanträge gemäß dem in der Kabinettsitzung verteilten Nachtrag vor⁴⁴.
Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁴⁵.

Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 2. 8. 40 (RGL. I S. 1074) verlängerte im Zeichen der kriegsbedingten Wohnraumnot auch den Kündigungsschutz für Dauerwohnluben über den 1. 11. 40 hinaus. Aktenmaterial hierzu in: R 22/2157, Bl. 225–356; R 22/2158, passim.

⁴² KabVorl. des RkRM vom 24. 6. 35: R 43 I/1473, Bl. 211 f.; R 43 II/1276, Bl. 96 f.; R 43 II/395, Bl. 66–73 (mit Schriftwechsel und Protokollauszug). Der Entwurf regelte im Anschluß an das *Gesetz über die Landespolizei* vom 29. 3. 35 (Dok. Nr. 132 P. 2) finanzielle und personalrechtliche Fragen der Überführung der Landespolizeien in die Wehrmacht.

⁴³ Das Gesetz wurde am 4. 7. 35 mit Datum vom 3. 7. ausgefertigt (RGL. I S. 851). Zu seiner Durchführung im einzelnen s. ABSOLON III S. 32–37.

⁴⁴ KabVorl. des RForstMstr. vom 25. 6. 35 und Nachtrag der Präambel vom 26. 6.: R 43 I/1473, Bl. 213–231; R 43 II/227, Bl. 104–123; R 2/4730, Bl. 62–81; R 22/2117, Bl. 177–195. Zur Entstehung des Gesetzes s. Dok. Nrr. 104 und 151, zur ersten KabVorl. vom 21. 6.: Dok. Nr. 176. Noch während der Kabinettsitzung hatte LGD Mitzschke/RJuM mit den Referenten des RForstA in der Rkei über erforderliche redaktionelle Änderungen und die Neufassung der Strafvorschriften verhandelt, die dann unmittelbar in die Sitzung eingebracht wurden: „In dieser abgeänderten Form hat der Gesetzentwurf dem Kabinett zur Beschlußfassung Vorgelegen und hat die Zustimmung des Kabinetts mit der Maßgabe gefunden, daß etwaige weitere redaktionelle Änderungen dem Reichsforstamt im Einvernehmen mit dem R[eichs]J[ustiz]M[inisterium] Vorbehalten worden sind.“ Inhalt der Änderungen und Vm. Mitzschkes vom 27. 6. 35 s. R 22/2117, Bl. 200, 202.

⁴⁵ Gesetz vom 26. 6. 35 (RGL. I S. 821). Die bisherigen Zuständigkeiten des RIM und des RErzM für Naturschutz und Naturdenkmalpflege sowie des REM für den Vogelschutz wurden durch den Führer-Erlaß *über die Zuständigkeit auf dem Gebiete des Naturschutzes* vom 26. 6. 35 (RGL. I S. 826) auf den RForstMstr. übertragen. Die materiell-rechtlichen Bestimmungen sowie Näheres über den Aufbau der Naturschutzbehörden enthielt die DVO vom 31. 10. 35 (RGL. I S. 1275); deren Vorbereitung s. R 2/4730, Bl. 90–142; R 22/2118, Bl. 5 ff.; R 5/2856, unfol. Durch ÄndG vom 29. 9. 35 (RGL. I S. 1191) wurde die Frist für das Außerkrafttreten des *ReichsvogelschutzG* (Dok. Nr. 104 Anm. 5) sowie aller den Natur-, Tier- und Pflanzenschutz betreffenden Landesgesetze vom 1. 10. 35 auf 1. 2. 36 verschoben; s. R 43 II/227, Bl. 132–137. Die entsprechende reichsrechtliche Neuregelung erfolgte durch die *VO zum Schutze der wildwachsenden Pflanzen und der nichtjagdbaren wildlebenden Tiere (NaturschutzVO)* vom 18. 3. 36 (RGL. I S. 181); hierzu s. R 22/2118, Bl. 46 ff. Spätestens mit der Einsetzung des Vierjahresplans 1936 geriet jedoch der Naturschutz gegenüber den Anforderungen an eine intensive Wald- und Bodenausbeute eindeutig ins Hintertreffen; hierzu allgemein GAUTSCHIS. 103–110; RUBNER, Forstgeschichte, S. 83 ff.; WETTENGELS. 384 ff.

Zitierhinweis

Nr. 178 Kabinettsitzung vom 26. Juni 1935, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d178>